

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1684/2531

นางสวีน โฉมบุตร กับพวก

โจทก์

บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด

จำเลย

นายสมชาย อุดมศรีสำราญ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143, มาตรา 147, มาตรา 249

ความว่า โจทก์เห็นว่า คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเฉพาะในส่วนดอกเบี้ยที่ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 80,000 บาทนั้น ยังผิดพลาดเล็กน้อย ที่ถูกต้องคิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน 88,000 บาท โจทก์จึงได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาในส่วนที่ผิดพลาดดังกล่าว ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 ต่อมาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน และศาลชั้นต้นได้ออกคำบังคับในส่วนดอกเบี้ย โดยให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 80,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำบังคับดังกล่าวจึงผิดพลาดเล็กน้อย จึงขอศาลฎีกาได้โปรดแก้ไขคำพิพากษาเฉพาะในส่วนดอกเบี้ยเป็นให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 88,000 บาทและขอให้ออกคำบังคับใหม่ตามคำพิพากษาที่แก้ไขใหม่ด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระเงิน 88,825 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 88,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า

จะชำระเสร็จแก่โจทก์ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 88,623.33 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 80,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยขอให้แก้ไขในส่วนดอกเบี้ยเป็นว่าให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีจากต้นเงิน 88,000 บาท ศาลชั้นต้นสั่งว่าได้ตรวจสำนวนดูแล้วมีข้อผิดพลาด เล็กน้อยในคำพิพากษาจริงตามคำร้อง จึงให้เสนอ

ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 81)

ต่อมาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน

ศาลชั้นต้นออกคำบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยบังคับให้จำเลยชำระเงิน 88,623.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 80,000 บาท นับแต่วัน ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ (อันดับ 116)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 121)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์เคยยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์แก้ไขคำพิพากษาศาลชั้น ต้นข้อนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว และเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยมีได้แก้ไขให้ตามคำร้องโจทก์มิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่อย่างใด แต่กลับแก้ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลฎีกา พิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วเช่นนี้ โจทก์จะมาขอแก้ไขอีกหาได้ไม่ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว โจทก์เคยยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์แก้ไขคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นข้อนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว และเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
โดยมิได้แก้ไขให้ตามคำร้องโจทก์มิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่อย่างใด
แต่กลับแก้ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลฎีกา
พิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วเช่นนี้ โจทก์จะมาขอแก้ไขอีกหาได้ไม่ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ